



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO ALIAS ANJAS BIN HADI PRAYANTO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangunkusumo No. 80 Rt. 002/014 Kel. Paninggilan Utara Kec. Ciledug Kota Tangerang, Alamat Tinggal : Jl. Mencong 12 Rt. 002/010 Kel. Sudimara Timur Kec. Ciledug Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Anjas Yudistiro Alias Anjas Bin Hadi Prayanto ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025;
4. Penyidik, perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2026 sampai dengan tanggal 7 Februari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2026 sampai dengan tanggal 8 April 2026;

Terdakwa menghadap didampingi Advokat bernama Yus Darman, S.H., M.M., M.Kn, Yusri Palammmai, S.H., M.K.n., Maktub, S.H., Slamet, S.H., Oktaviano Puta

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharman, S.H., Moch. Defin Aprilialwan, S.H. dan Nusirwan, S.H., Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum FAPI (Forum Advokasi dan Pengacara Indonesia) yang beralamat di Ir. H. Juanda Nomor 3A Ciputat Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK/PBH-FAPI/i/2026 tanggal 9 Januari 2026;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng tanggal 9 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng tanggal 9 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II"*** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah Terdakwa jalankan dan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) subsidair 200 (dua ratus) hari penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,18 (dua belas koma delapan belas) Gram, netto awal seberat 11,0182 (sebelas koma nol satu delapan dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Advokat yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO**, sekira pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2025, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan H. Mencong Gang H. Abur, Kelurahan Peninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekira pukul 15.30 WIB, seseorang bernama Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO/Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa **MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO** untuk mengajak nongkrong pada malam hari. Oleh karena pada hari itu Terdakwa tidak ada kegiatan, maka Terdakwa menyepakati ajakan dari Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO/Belum Tertangkap). Kemudian pada malam hariny sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO/Belum Tertangkap) bertemu di tempat nongkrong yang terletak di Jalan H. Mencong Gang H. Abur Kelurahan Peninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO/Belum Tertangkap) perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja. Kemudian Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO/Belum Tertangkap) mengeluarkan 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika jenis ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO/Belum Tertangkap) sebagai uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut. kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan pada hari itu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan H. Mencong 12 RT. 002/010, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa beli dari Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO/Belum Tertangkap) di bawah Kasur tempat tidur kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 13 September 2025 saksi SETYO DARMADI, saksi MALIKUL ALDY, saksi FERIAN BILLY AMANDA beserta tim merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, kemudian dilakukan observasi hingga diketahui aktivitas dan Alamat rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekira pukul 01.30 WIB, saksi SETYO DARMADI, saksi MALIKUL ALDY, saksi FERIAN BILLY AMANDA saksi tiba di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Mencong 12 RT. 002/010, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang lalu melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO, kemudian saksi SETYO DARMADI, saksi MALIKUL ALDY, saksi FERIAN BILLY AMANDA melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru yang Terdakwa jadikan alat komunikasi untuk memesan narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan di bawah Kasur kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi SETYO DARMADI, saksi MALIKUL ALDY, saksi FERIAN BILLY AMANDA melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, yang Terdakwa simpan di bawah kasur kamar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi SETYO DARMADI, saksi MALIKUL ALDY, saksi FERIAN BILLY AMANDA membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO/Belum Tertangkap) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri, masing-masing pembelian dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa di Kantor Polres Tangerang Selatan dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 13 September 2025, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 12,18 (dua belas koma satu delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5727/NNF/2025 tanggal 26 September 2025 telah dilakukan pemeriksaan yang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun-daun kering dengan **berat netto 11,0182 gram** diberi nomor barang bukti 6817/2025/NF dengan Kesimpulan:

- Barang bukti nomor 6817/2025/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah **benar narkoba jenis ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 6817/2025/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ganja dengan berat netto akhir 10,8311 gram, kemudian barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik No. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO**, sekira pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2025, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan H. Mencong Gang H. Abur, Kelurahan Peninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 September 2025 saksi SETYO DARMADI, saksi MALIKUL ALDY, saksi FERIAN BILLY AMANDA beserta tim merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, kemudian dilakukan observasi hingga diketahui aktivitas dan Alamat rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekira pukul 01.30 WIB, saksi SETYO DARMADI, saksi MALIKUL ALDY, saksi FERIAN BILLY AMANDA saksi tiba di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Mencong 12 RT. 002/010, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang lalu melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO, kemudian saksi SETYO DARMADI, saksi MALIKUL ALDY, saksi FERIAN BILLY AMANDA melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru yang Terdakwa jadikan alat komunikasi untuk memesan narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan di bawah Kasur kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi SETYO DARMADI, saksi MALIKUL ALDY, saksi FERIAN BILLY AMANDA melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, yang Terdakwa simpan di bawah kasur kamar tidur rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi SETYO DARMADI, saksi MALIKUL ALDY, saksi FERIAN BILLY AMANDA membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO/Belum Tertangkap) pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekira pukul 22.00 WIB dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa di Kantor Polres Tangerang Selatan dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 13 September 2025, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 12,18 (dua belas koma satu delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5727/NNF/2025 tanggal 26 September 2025 telah dilakukan pemeriksaan yang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun-daun kering dengan **berat netto 11,0182 gram** diberi nomor barang bukti 6817/2025/NF dengan Kesimpulan:
 - Barang bukti nomor 6817/2025/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah **benar narkotika jenis ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 6817/2025/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ganja dengan berat netto akhir 10,8311 gram, kemudian barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 609 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MALIKUL MULKY ALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Mencong 12 RT 002 RW 010, Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman dari Polres Tangerang Selatan yaitu saksi SETYO DARMADI dan saksi FERIAN BILLY AMANDA;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa bermula saat Saksi bersama-sama rekan-rekan dari satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di wilayah Kota Tangerang Selatan yang berwilayah hukum Polres Tangerang Selatan, berdasarkan informasi yang kami terima lokasi peredaran gelap narkotika tersebut tepatnya beralamat di Jl. Mencong 12 RT 002 RW 010 Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025, sekitar pukul 01.30 wib, Saksi bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan kami berhasil menjumpai seseorang yang mencurigakan yang mengaku bernama saudara MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO (Terdakwa). Kemudian kami menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan kami mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO dan ketika dilakukan introgsi serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru, yang saat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan sedang ada ditangan Terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO yang diakui handphone tersebut milik Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengaku menaruh Narkotika jenis Ganja yang disimpan di bawah tempat tidur di dalam kamarnya, kemudian setelah dilekukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,18 (dua belas koma delapan belas) gram dan merupakan diakui ganja tersebut milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dibawa ke kantor kepolisian Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengenal sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY dari tahun 2023 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY sebagai penggemar tim sepak bola;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait dengan kepemilikan dan penguasaan atau menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam penangkapan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,18 (dua belas koma delapan belas) gram;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY untuk mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SETYO DARMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Mencong 12 RT 002 RW 010, Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman dari Polres Tangerang Selatan yaitu saksi MALIKUL MULKY ALDI dan saksi FERIAN BILLY AMANDA;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa bermula saat Saksi bersama-sama rekan-rekan dari satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di wilayah Kota Tangerang Selatan yang berwilayah hukum Polres Tangerang Selatan, berdasarkan informasi yang kami terima lokasi peredaran gelap narkotika tersebut tepatnya beralamat di Jl. Mencong 12 RT 002 RW 010 Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025, sekitar pukul 01.30 wib, Saksi bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan kami berhasil menjumpai seseorang yang mencurigakan yang mengaku bernama saudara MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO (Terdakwa). Kemudian kami menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan kami mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO dan ketika dilakukan introgsi serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru, yang saat penangkapan sedang ada ditangan Terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO yang diakui handphone tersebut milik Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengaku menaruh Narkotika jenis Ganja yang disimpan di bawah tempat tidur di dalam kamarnya, kemudian setelah dilekukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,18 (dua belas koma delapan belas) gram dan merupakan diakui ganja tersebut milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dibawa ke kantor kepolisian Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengenal sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY dari tahun 2023 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY sebagai penggemar tim sepak bola;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait dengan kepemilikan dan penguasaan atau menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam penangkapan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,18 (dua belas koma delapan belas) gram;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY untuk mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Mencong 12 RT 002 RW 010, Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Polisi dari kepolisian Polres Tangerang Selatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY dari tahun 2023 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY sebagai penggemar tim sepak bola;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait dengan kepemilikan dan penguasaan atau menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY dengan menghubunginya melalui telpon dan kemudian janjian disuatu tempat untuk bertemu dan menukarkan ganja dengan sejumlah uang;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani perawatan medis ketergantungan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,18 (dua belas koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekira pukul 15.30 WIB, seseorang bernama Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO untuk mengajak nongkrong pada malam hari. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) bertemu di tempat nongkrong yang terletak di Jalan H. Mencong Gang H. Abur Kelurahan Peninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) perihal narkoba jenis ganja. Kemudian Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket plastic bening berisi narkoba jenis ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) sebagai uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut. kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan pada hari itu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan H. Mencong 12 RT. 002/010, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa beli dari Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) di bawah Kasur tempat tidur kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 13 September 2025 saksi SETYO DARMADI dan saksi MALIKUL ALDY AMANDA beserta tim merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan observasi hingga diketahui aktivitas dan Alamat rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekira pukul 01.30 WIB, saksi SETYO DARMADI dan saksi MALIKUL ALDY beserta tim merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan tiba di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Mencong 12 RT. 002/010, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang lalu melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO, kemudian saksi SETYO DARMADI, dan saksi MALIKUL ALDY melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa MUHAMMAD ANJAS

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru yang Terdakwa jadikan alat komunikasi untuk memesan narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di bawah Kasur kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi SETYO DARMADI dan saksi MALIKUL ALDY beserta tim merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, yang Terdakwa simpan di bawah kasur kamar tidur rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi SETYO DARMADI dan saksi MALIKUL ALDY beserta tim merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri, masing-masing pembelian dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan dengan berat Brutto 12,18 (dua belas koma satu delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5727/NNF/2025 tanggal 26 September 2025 telah dilakukan pemeriksaan yang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun-daun kering dengan **berat netto 11,0182 gram** diberi nomor barang bukti 6817/2025/NF dengan Kesimpulan:
 - Barang bukti nomor 6817/2025/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah **benar narkoba jenis ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 6817/2025/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ganja dengan berat netto akhir 10,8311 gram, kemudian barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO ALIAS ANJAS BIN HADI PRAYANTO;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Secara umum istilah Tanpa Hak diartikan sebagai tidak memiliki wewenang atau tanpa izin, sedangkan istilah melawan hukum adalah sebagai terjemahan **wederrechtelijk**, yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (*in strij met het subjectieve recht*);
2. Bertentangan dengan hak orang lain (*in strij met het subjectieve recht van een ander*); atau
3. Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). (Noyon-Langenmeijer, *Het Wetboek van Strafrecht* 1954, halaman 12).

Bahwa **Prof. Oemar Senoadji**, dalam bukunya yang berjudul “KUHP Sekarang”, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan bahwa “Pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata “**melawan hukum**” (*wederrechtelijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan **pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**pelayanan kesehatan**” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis sedangkan yang dimaksud dengan “**pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak menjadi perantara dalam jual beli ataupun menjual narkotika golongan I jenis MDMA-4en PINACA (tembakai sintetis) tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu yang ditunjukkan tersebut diambil dengan cara dibeli, sehingga secara otomatis sesuatu tersebut haruslah dapat dinilai dengan uang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (pembayaran), menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain sehingga mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa keuntungan, menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan I-Golongan II sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Permasalahan yang banyak terjadi adalah penyalahgunaan atau pecandu narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekira pukul 15.30 WIB, seseorang bernama Sdr.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO untuk mengajak nongkrong pada malam hari. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) bertemu di tempat nongkrong yang terletak di Jalan H. Mencong Gang H. Abur Kelurahan Peninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) perihal narkoba jenis ganja. Kemudian Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket plastic bening berisi narkoba jenis ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) sebagai uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut. kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan pada hari itu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan H. Mencong 12 RT. 002/010, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa beli dari Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) di bawah Kasur tempat tidur kamar rumah Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 13 September 2025 saksi SETYO DARMADI dan saksi MALIKUL ALDY AMANDA beserta tim merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan observasi hingga diketahui aktivitas dan Alamat rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekira pukul 01.30 WIB, saksi SETYO DARMADI dan saksi MALIKUL ALDY beserta tim merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan tiba di sebuah rumah yang terletak di Jalan H. Mencong 12 RT. 002/010, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang lalu melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO, kemudian saksi SETYO DARMADI, dan saksi MALIKUL ALDY melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO Alias ANJAS Bin HADI PRAYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru yang Terdakwa jadikan alat komunikasi untuk memesan narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di bawah Kasur kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi SETYO DARMADI dan saksi MALIKUL ALDY beserta tim merupakan anggota Satuan Narkoba Polres



Tangerang Selatan melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, yang Terdakwa simpan di bawah kasur kamar tidur rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi SETYO DARMADI dan saksi MALIKUL ALDY beserta tim merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. MUHAMMAD KHIFNI alias BOY (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri, masing-masing pembelian dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5727/NNF/2025 tanggal 26 September 2025 telah dilakukan pemeriksaan yang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 11,0182 gram diberi nomor barang bukti 6817/2025/NF dengan Kesimpulan:

- Barang bukti nomor 6817/2025/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah **benar narkotika jenis ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 6817/2025/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ganja dengan berat netto akhir 10,8311 gram, kemudian barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan perkembangan hukum nasional dengan telah diundangkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana mengatur pula ketentuan hukum sehubungan tindak pidana Narkotika yang diatur mulai Pasal 609 sampai dengan Pasal 610, sehingga ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak berlaku lagi, namun di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dimana Pasal VII angka 55 mengubah Pasal 622 ayat (1) huruf w KUHP Nasional dengan mengecualikan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika (beserta beberapa tindak pidana narkotika lainnya) sebagai tindak pidana narkotika yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan KUHP Nasional, sehingga Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tetap berlaku;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku Asas “*Lex Mitior*” yakni “*Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana*”;

Menimbang, bahwa pada bagian Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah menghapus frasa “*pidana penjara paling singkat*” termasuk pula ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berbunyi “*dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI*”. Dengan demikian maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana akan menjatuhkan pemidanaan (*strafmaat*) dengan menerapkan azas “*lex mitior*” untuk Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,18 (dua belas koma delapan belas) Gram, netto awal seberat 11,0182 (sebelas koma nol satu delapan dua) gram;

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang berbahaya yang dilarang peredarannya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara, maka sepatutnya diperintahkan dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANJAS YUDISTIRO ALIAS ANJAS BIN HADI PRAYANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 12,18 (dua belas koma delapan belas) Gram, netto awal seberat 11,0182 (sebelas koma nol satu delapan dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru;
Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026, oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B. Tamara, S.H., M.H., Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Dina Kristina Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Advokat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Franklin B. Tamara, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

TTD

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Akhmad Zumroni, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2026/PN Tng